

MAIR030200201702

丹东“9•17”农民自用摩托艇与尾挂机船碰撞 事故调查报告

（本报告统一采用北京时间）

丹东海事局

辽宁省丹东市振兴区大众南路 2 号

<http://www.ddmsa.gov.cn>

二零一七年十二月

目 录

一、事故简况及调查情况

（一）事故概况

（二）事故调查概况

二、事故调查取证情况

（一）船舶情况调查

（二）人员情况调查

（三）环境因素调查

三、重要事故要素认定

（一）事发时间地点认定

（二）事发前摩托艇的动态分析

（三）事发前尾挂机船的动态分析

（四）快速船舶认定

（五）碰撞部位认定

四、事故经过

五、事故损失情况

六、事故原因分析

（一）事故原因分析基础

（二）当事船舶过失和违章行为

（三）事故原因分析

七、责任认定

八、处理建议

丹东“9·17”农民自用摩托艇与尾挂机船碰撞事故调查报告

一、事故简介及调查情况

（一）事故概况

2017年9月17日0900时许，宽甸满族自治县XXX村居民孙万博驾驶的农民自用摩托艇（以下简称摩托艇）与宽甸满族自治县XXX村居民明海平驾驶的农民自用尾挂机船（以下简称尾挂机船）在宽甸拉古哨碑碣岭千岛湖（概位：40°29′.908N/124°58′.592E）发生碰撞。事故造成尾挂机船翻沉，船上2人死亡。事故等级为一般等级水上交通事故。

（二）事故调查概况

丹东海事局依据水上交通事故的有关法律法规，成立事故调查组。调查组通过询问当事人和相关证人、现场勘查等方式开展事故调查，查明了事故经过和事故原因，判明了事故责任。

二、事故调查取证情况

（一）船舶情况调查

1、摩托艇

（1）主要技术数据

总长	7.60 米	船宽	2.30 米	型深	0.85 米
材质	玻璃钢	船体颜色	白色	船舶种类	摩托艇

主机名牌	水星	主机功率	150 马力	建成日期	-----
生产厂家	江苏常州五瑞游艇有限公司				
船舶所有人及地址		宽甸县长甸镇 XXX 村 孙万博			



图组 1. 摩托艇

（2）船舶设备及其他特征

该艇有 7 个座位。

（3）船舶登记及检验情况

该艇未经进行船舶登记及检验,于 2014 年购买,用于农民生产自用。

（4）其他情况

事发时该艇无救生设备。

2、尾挂机船

（1）主要技术数据

总长	9.06 米	船宽	2.10 米	型深	0.75 米
材质	钢质	船体颜色	褐色	船舶种类	农用船
主机名牌	常柴	主机功率	12 马力	建成日期	-----
生产厂家	-----				
船舶所有人及地址		宽甸县宽甸镇 XXX 街道 金恩泽			





图组 2. 尾挂机船（打捞扶正后，舱室已脱离船体）

（2）船舶设备及其他特征

靠近该船尾部有高 1.20 米、宽 1.60 米、长 2.20 米的舱室（当地俗称楼子）。

（3）船舶登记及检验情况

该船未经进行船舶登记及检验，于 2013 年从私人建造厂处购买，用于农民生产自用。

（4）其他情况

事发时白锡波借来该船去收板栗，由明海平驾驶。事发时该船无救生设备。

（二）人员情况调查

1、摩托艇

事发时，该摩托艇上只有驾驶员 1 人。

驾驶员：孙万博，男，中国籍，1960 年 11 月出生。据调查：该艇购买后一直由孙万博个人驾驶。

2、尾挂机船

事发时，该船驾驶人员 1 人，其他人员 3 人。

驾驶员：明海平，男，中国籍，1986 年 7 月出生，其他人员：白锡波（男 50 岁）、白红霞（女 17 岁）、徐晓兵（女 15 岁）。据调查：明海平曾多次驾驶过与该船同类型的船舶。

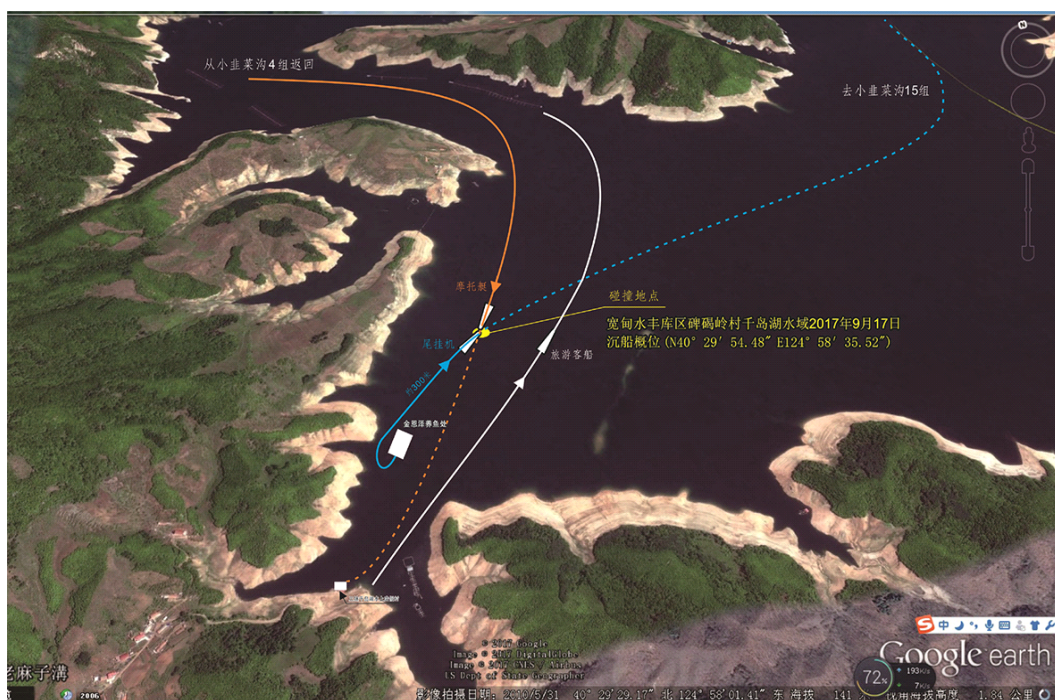
（三）环境因素调查

1、气象水文情况

据调查：事发时段，江面无风、无浪，能见距离超过 5 公里。

2、事发水域通航环境情况

据调查：事发水域为平静水域、非主航道，水深约 30 米，事发时有 1 艘客船在附近经过、对涉事两船航行不构成影响。当时通航环境情况如下图。



三、重要事故要素认定

(一) 事发时间地点认定

1、时间认定

根据当事人、获救人员陈述及报警电话记录，认定事发时间为 2017 年 9 月 17 日 0900 时许。

2、地点认定

根据当事人及获救船员陈述、尾挂机船打捞时的 GPS 船位，认定事发地点为宽甸拉古哨碑碣岭千岛湖（概位：40° 29' .908N/124° 58' .592E）。

(二) 事发前摩托艇的动态分析

摩托艇从小韭菜沟 4 组返回三妹千岛湖，即航向由北向南行驶。

（三）事发前尾挂机船的动态分析

尾挂机船从金恩泽养鱼处往小韭菜沟 15 组去，即航向由西向东北行驶。

（四）快速船认定

据调查，事发时摩托艇的静水船速约 48 千米/小时，符合《中华人民共和国内河避碰规则》中的快速船。

（五）碰撞部位认定

1、摩托艇现场勘查

摩托艇船体船首左舷被撞开口长 1.4 米、最深处 30 厘米、最宽处 35 厘米。

2、尾挂机船现场勘查

尾挂机船左舷前部有碰撞轻微凹陷、油漆被刮蹭、船体粘有玻璃钢材料、主机被淹、船舱室与船体分离。

四、事故经过

根据当事人的陈述、现场勘查记录等证据材料，经综合分析认定事故经过如下：

（一）摩托艇

2017 年 9 月 17 日上午孙万博驾驶摩托艇从小韭菜沟 4 组离开由北向南行驶返回三妹千岛湖途中，约 0900 时，即在宽甸拉古哨碑碣岭千岛湖（概位：40° 29′ .908N/124° 58′ .592E）附近水域，与明海平驾驶尾挂机船发生碰撞。

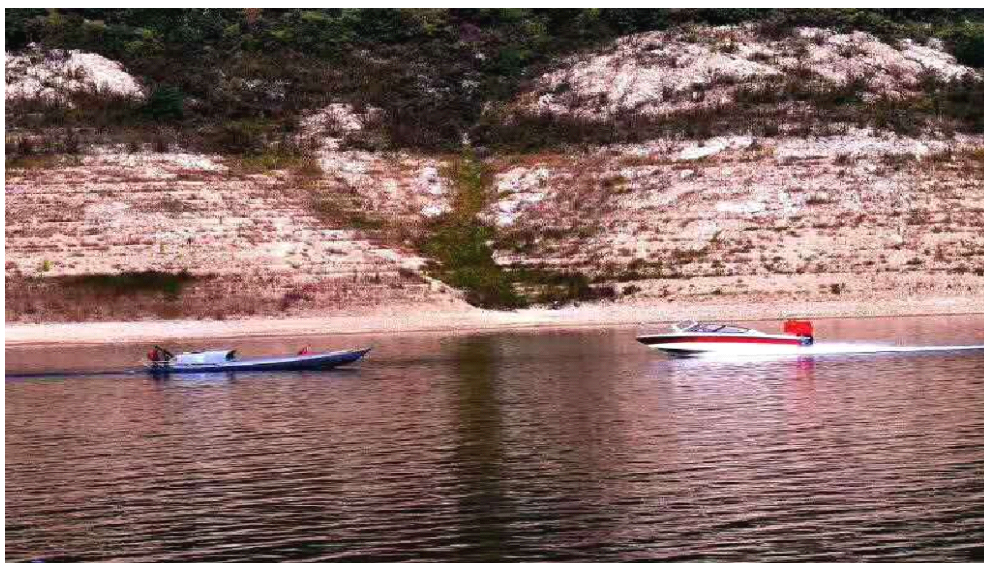
事发时摩托艇高速行驶，其距尾挂机船约 100 米远时，即发现尾挂机船在其航线的正前方由右向左行驶，并自认为尾挂机船会保向保速行驶，摩托艇欲从尾挂机船的船尾驶过，后随着两船更加接近（相距 50 余米处）时，尾挂机船采取了小角度左转向，摩托艇随即采取了右转向和减速的避让措施，但为时已晚，该艇船首左舷与尾挂机船船首左舷相撞，造成尾挂机船翻沉。

（二）尾挂机船

2017 年 9 月 17 日约 0855 时明海平驾驶尾挂机船从金恩泽的网箱养鱼处离开，载白锡波、白红霞、徐晓兵等 3 人由西向东北方向行驶去白锡波弟弟家（小韭菜沟 15 组）收板栗。事发时，白锡波、白红霞、徐晓兵 3 人在该船舱室内（当地俗称楼子）休息。航行约 300 米后，约 0900 时，即在宽甸拉古哨碑碣岭千岛湖（概位： $40^{\circ} 29' .908\text{N}/124^{\circ} 58' .592\text{E}$ ）附近水域，与孙万博驾驶的摩托艇发生碰撞。

事发时尾挂机船以约 4 千米/小时的船速行驶，其距摩托艇约 200 米远时，发现摩托艇从左侧方向朝其高速驶来，尾挂机船驾驶员挥手并呼喊示意摩托艇进行避让，但效果不明显，摩托艇并未转向或减速，后随着两船更加接近（相距 50 余米处）时，尾挂机船驾驶员慌乱中采取了小角度左转向，该船船首左舷与摩托艇船首左舷相撞，该船当即翻沉，船上 4 人全部落水，落水不久后明海平、白锡波 2 人自行游出水面获救，另外 2 人随该船沉

入江底死亡。



五、事故损失情况

事故导致摩托艇船体船首左舷被撞开口；尾挂机船翻沉、2人死亡；事故直接经济损失约 1.5 万元人民币。

六、事故原因分析

（一）事故原因分析基础

本次碰撞事故是当事两船在鸭绿江水域中航行时发生的一起水上交通事故，双方船舶都是中国公民所有并在中国管辖水域航行和停泊的船舶，其行为应遵守《中华人民共和国内河避碰规则》等相关法律法规中所适用的规定。

事发时，摩托艇船速超过 35 千米/小时，属于规则中的快速船。

（二）当事船舶过失和违章行为

1、摩托艇

摩托艇驾驶人员航行时，未能宽裕地避让尾挂机船，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第二章第一节第十八条快速船相遇的规定：快速船在航时，应当宽裕地让清所有船舶。

2、尾挂机船

尾挂机船驾驶人员航行时，未能采取明确、有效、及早的防止碰撞行动避让摩托艇，违反了《中华人民共和国内河避碰规则》第二章第一节第九条避让原则的规定。

（三）事故原因分析

摩托艇是快速船，未能宽裕地让清尾挂机船；尾挂机船未能采取明确、有效、及早的防止碰撞行动避让摩托艇，导致事故的发生。

七、责任认定

本起碰撞事故是摩托艇（快速船）未能宽裕地让清尾挂机船

(非快速船), 尾挂机船未能采取明确、有效、及早的防止碰撞行动避让摩托艇所导致的一起责任事故。

本起事故中, 摩托艇和尾挂机船均存在不同程度的过错和过失行为, 其中摩托艇的过错和过失行为更为严重, 因此, 摩托艇对本起碰撞事故负有主要责任, 尾挂机船对本起碰撞事故负有次要责任。

摩托艇驾驶人员孙万博, 航行期间未能宽裕地让清尾挂机船, 对本起碰撞事故负有主要责任; 尾挂机船驾驶人员明海平, 航行期间未能采取明确、有效、及早的防止碰撞行动避让摩托艇, 对本起碰撞事故负有次要责任。

八、处理建议

孙万博, 摩托艇驾驶人员, 对本起碰撞事故负有主要责任, 依据《中华人民共和国刑法》第 133 条, 涉嫌交通肇事罪, 建议移送司法机关追究其法律责任。

附件: 1. 碰撞示意图

2. 事故双方人员名单

中华人民共和国丹东海事局

2017 年 12 月 13 日

附件 1

碰撞示意图



附件 2

事故双方人员名单

摩托艇艇上人员：

孙万博：男、汉族、身份证号：210624XXXXXXXX3217、现住宽甸县长甸镇 XXX 村，系该艇驾驶人员。

尾挂机船船上人员：

1、明海平：男、满族、身份证号：210624XXXXXXXX1412、宽甸满族自治县红石镇 XXX 村，系该船的驾驶人员。

2、白锡波：男、汉族、身份证号：210624XXXXXXXX1416、现住宽甸县长甸镇 XXX 村。

3、白红霞：女、汉族、身份证号：210624XXXXXXXX3228、现住宽甸县长甸镇 XXX 村，系白锡波女儿，在该事故中死亡。

4、徐晓兵：女、满族、身份证号：210682XXXXXXXX202X、现住凤城市赛马镇 XXX 村，系白红霞朋友，在该事故中死亡。